



แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

เล่มที่ ๗



แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

เล่มที่ ๗

คำนำ

หนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจสำหรับตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และบุคคลทั่วไป ขณะนี้ได้จัดทำและเผยแพร่ไปแล้วถึงเล่มที่ ๖ ซึ่งปรากฏว่าเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในวงกว้าง ผมจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองดำเนินการจัดทำหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๗ ขึ้นมา โดยเป็นการรวบรวมและคัดเลือกคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจในช่วง ๑ ปี ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่งเค้าโครงเดิมของหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๖ เป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อการค้นคว้าต่อไป

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๗ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี



(นายปิยะ ปะตังทา)

ประธานศาลปกครองสูงสุด

หมายเหตุคณะผู้จัดทำ

หนังสือแนวนำคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๗ เป็นการรวบรวมและคัดเลือก คำพิพากษาลงจนคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนที่ ยังไม่ได้นำเสนอในหนังสือ เล่มที่ ๖ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ในการเรียบเรียงเนื้อหา ยังคงเค้าโครงการนำเสนอตามหนังสือ เล่มที่ ๖ เป็นหลัก โดยได้เพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหา คำวินิจฉัยที่มีประเด็นใหม่ในหัวข้อตามเค้าโครงเดิม ส่วนหัวข้อตามเค้าโครงเดิมที่ไม่มีข้อมูล คำวินิจฉัยเพิ่มเติมจะระบุไว้ว่า “ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปรากฏว่า คำวินิจฉัยที่น่าสนใจบางเรื่องเป็นกรณีที่ไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มหัวข้อตามเค้าโครงเดิมได้ คณะผู้จัดทำจึงได้เพิ่มเติมหัวข้อเฉพาะกรณีดังกล่าวขึ้นใหม่จากเค้าโครงเดิม เพื่อความสะดวก ในการศึกษาประกอบควบคู่กันกับหนังสือ เล่มที่ ๑ ถึงเล่มที่ ๖

ภาค ๑

ภาคทั่วไป

บทที่ ๑	โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง	๑
	๑. โครงสร้างของศาลปกครอง	๑
	๒. อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง	๓
	๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง	๓
บทที่ ๒	“หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒	๕
	๑. หน่วยงานทางปกครอง	๕
	๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง	๕
	๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม	๕
	๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น	๕
	๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา	๕
	๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ	๕
	๑.๑.๕ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง	๗
	๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง	๘
	๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐
	๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐
	๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง	๑๐
	๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล	๑๑
	๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๑

บทที่ ๓	อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๑๕
๑.	ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลปกครอง	๑๕
๑.๑	การใช้อำนาจในการออกกฎ	๑๕
๑.๑.๑	กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะ เป็นการออก “กฎ”	๑๕
๑.๑.๒	กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ลักษณะ ของการออก “กฎ”	๒๐
๑.๒	การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง	๒๑
๑.๒.๑	คำสั่งทางปกครอง	๒๑
	๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำสั่งต่าง ๆ”	๒๑
	๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “หนังสือต่าง ๆ”	๒๒
	๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “มติของสภาหรือคณะกรรมการ”	๒๒
	๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต”	๒๓
	๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุมัติ”	๒๓
	๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การวินิจฉัยอุทธรณ์”	๒๓
	๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “ประกาศ”	๒๔
	๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน”	๒๕
	๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ	๒๖



๑.๒.๒ คำสั่งทางปกครองทั่วไป	๒๗
๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่ง ที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด	๒๘
๑.๒.๔ กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”	๒๙
๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง	๒๙
๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง	๓๔
๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับที่ดิน	๓๔
๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดิน ของเอกชน	๓๔
๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของ หน่วยงานของรัฐ	๓๔
๖) การใช้สิทธิตามสัญญา	๓๔
๗) กรณีอื่น ๆ	๓๔
๑.๓ การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด	๓๗
๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือ การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	๓๗
๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร	๓๗
๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร	๔๐
๑.๕ การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่	๔๐
๑.๕.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจ ตามกฎหมาย	๔๐
๑.๕.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ	๔๓
๑.๕.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง	๔๓
๑.๕.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	๔๔

- ๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิด
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่า
เป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด ๔๖
- ๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ๔๗
- ๑.๖ สัญญาทางปกครอง ๔๘
- ๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง ๔๘
- ๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ๔๘
- ๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง
เนื่องจากมีลักษณะเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ ๕๑
- ๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง
เนื่องจากเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเกี่ยวกับ
การจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็น
ต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล ๕๔
- ๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง
มากกว่าหนึ่งลักษณะสัญญา ๕๕
- ๕) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาท
เป็นสัญญาทางปกครอง แต่ไม่ได้ระบุว่า
เป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด ๕๕
- ๖) แนวคำวินิจฉัยกรณีอื่น ๆ ๕๘
- ๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง
แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ๕๘
- ๑) สัญญาจำประกันของสัญญาทางปกครอง ๕๘
- ๒) การรับสภาพความรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดจาก
สัญญาทางปกครอง ๕๘
- ๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพย์สินจำนำตามสัญญาจำนำ
เพื่อประกันหนี้เงินกู้ยืม ๕๘



๔) สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘	๕๙
๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง	๕๙
๑) สัญญาจ้างแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ	๕๙
๒) สัญญากู้ยืม	๕๙
๓) สัญญาซื้อขาย	๖๑
๔) สัญญาเช่า	๖๒
๕) สัญญารับขนคนโดยสาร	๖๔
๖) สัญญารับจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัย	๖๕
๑.๗ การกระทำการอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ	๖๕
๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	๖๕
๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ	๖๖
๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น	๖๖
๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ	๖๙
๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคล ต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการหนึ่งอย่างใด	๖๙
๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐ ในบางกรณีต่อศาลปกครอง	๗๐
๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลปกครอง	๗๑
๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เป็นการกระทำทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๗๑
๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร	๗๑
๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ	๗๑

(๖)

๒.๑.๓	การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นฎีกาพิเศษ	๗๑
๑)	การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว	๗๑
๒)	การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน	๗๑
๓)	การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร	๗๔
๔)	การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	๗๖
๕)	การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย	๗๖
๒.๑.๔	การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑	๗๖
๒.๑.๕	การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘	๗๖
๒.๑.๖	การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔	๗๗
๒.๒	การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็น การกระทำทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลปกครอง	๗๗
๒.๒.๑	การกระทำทางรัฐบาล	๗๗
๑)	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	๗๗
๒)	ความสัมพันธ์กับรัฐสภา	๗๗
๓)	งานทางนโยบาย	๗๗
๔)	การดำเนินกิจการภายในของฝ่ายบริหาร	๗๘
๒.๒.๒	กระบวนการทางนิติบัญญัติ	๗๘
๒.๒.๓	การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา	๗๘



๒.๒.๔ การดำเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์	๘๒
๑) การดำเนินกิจการทางศาสนา	๘๒
๒) การปกครองสงฆ์	๘๒
๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา	๘๓
๑) การออกหมายเรียก	๘๓
๒) การจับกุม	๘๓
๓) การปรับ	๘๓
๔) การปล่อยชั่วคราว	๘๓
๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น	๘๔
๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา	๘๖
๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	๘๗
๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา	๘๗
๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน	๙๐
๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง	๙๐
๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป	๙๕
๑) การรักษาพยาบาล	๙๕
๒) การขับรถ	๙๕
๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้า	๙๕
๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ	๙๕
๕) การดูแลรักษาต้นไม้	๙๕
๖) การแจ้งความร้องทุกข์	๙๕
๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน	๙๕
๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ	๙๕
๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร	๙๖
๑๐) การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์	๙๖
๑๑) การเสนอความเห็น	๙๖
๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	๙๖
๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ	๙๖
๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ	๙๘

๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครอง	
กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาหรือ	
มีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน	๑๐๐
๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา	
เกี่ยวพันกัน	๑๐๐
๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็น	
เกี่ยวพันกัน	๑๐๐
๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจ	
ของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง	๑๐๐
๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจ	
ของศาลปกครองสูงสุด	๑๐๐
บทที่ ๔ เจื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง	๑๐๑
๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง	๑๐๑
๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย	๑๐๑
๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน	
หรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา ๔๒	
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ	๑๐๑
๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย	
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้	๑๐๑
(๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
ออกกฎ	๑๐๑
(๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
ออกคำสั่ง	๑๐๓
(๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
กระทำอื่น	๑๒๐
(๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
ละเลยต่อหน้าที่	๑๒๑
(๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	๑๒๓



(๙)

(๖) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๒๔
(๗) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากสัญญาทางปกครอง	๑๒๙
(๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำที่เป็นความรับผิดชอบอื่น	๑๓๑
(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำในกรณีอื่น ๆ	๑๓๓
๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้	๑๓๓
(๑) หน่วยงานทางปกครอง	๑๓๓
(๒) ประชาชนผู้ถูกกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจรัฐ	๑๓๓
(๓) คณะบุคคล	๑๓๓
(๔) ชุมชน	๑๓๓
(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๓๔
๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี	๑๓๔
๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดค้ำประกัน	๑๓๔
๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีค้ำประกันของศาล	๑๓๔
๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว	๑๓๔
๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว	๑๓๔
๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดค้ำประกันตามคำขอไม่เป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป	๑๓๖
๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีค้ำประกันของศาล	๑๓๖
๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนดค้ำประกันได้	๑๓๖
๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจกำหนดค้ำประกันได้	๑๔๑

๒. ความสามารถในการป้องกันปศุกรรม	๑๔๗
๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการป้องกัน	๑๔๘
๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ต้องดำเนินการก่อนป้องกัน	๑๔๘
๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด	๑๔๘
๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว	๑๔๘
๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนป้องกัน	๑๕๑
๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์	๑๕๑
๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา	๑๕๒
๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด	๑๕๔
๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนป้องกัน	๑๕๔
๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนป้องกัน	๑๖๐
๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย	๑๖๐
๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ	๑๖๑
๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป	๑๖๒
๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ	๑๖๓
๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์	๑๖๓
๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๑๖๓



๔. ระยะเวลาการฟ้องคดี	๑๖๓
๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง และสั่งห้ามการกระทำ	๑๖๓
๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ	๑๖๓
๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง	๑๖๙
๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป	๑๘๑
๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน	๑๘๔
๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ เป็นอย่างอื่น	๑๘๕
๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ล่าช้าเกินสมควร	๑๘๕
๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๘๕
๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๘๖
๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด หรือความรับผิดอย่างอื่น	๑๘๘
๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด	๑๘๘
๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น	๑๙๔
๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๑๙๖
๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง	๑๙๖
๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาสัมปทาน	๑๙๙
๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาทุนการศึกษา	๑๙๙
๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน	๑๙๙
๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน	๒๐๐

๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา รับฝากเก็บข้าวเปลือก แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร และจัดจำหน่ายข้าวสาร	๒๐๑
๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ ข้อตกลงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ	๒๐๑
๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาหลักประกันของ	๒๐๑
๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาซื้อขาย	๒๐๒
๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการหนึ่งอย่างใด	๒๐๒
๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้อง การใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง	๒๐๒
๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดี เกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ	๒๐๒
๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป	๒๐๔
๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐	๒๐๔
๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒	๒๐๖
๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้อง คดีปกครองต่อศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง	๒๐๖
๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้	๒๐๖
๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการ รับสภาพความรับผิด	๒๐๗
๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครอง ประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล	๒๐๘
๔.๙.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ	๒๐๘
๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล	๒๑๐



บทที่ ๕ วิธีพิจารณาตีปกครอง	๒๒๕
๑. บททั่วไป	๒๒๕
๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาตีปกครอง (ข้อ ๕)	๒๒๕
๑.๑.๑ หลักผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อ หรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่ง ทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี	๒๒๕
๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป	๒๒๕
๑.๑.๓ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาตีปกครองโดยคู่กรณี ไม่เสียค่าใช้จ่าย	๒๒๘
๑.๑.๔ หลักคำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม	๒๒๘

๑.๑.๕ หลักศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจทางปกครอง	
แทนหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๒๒๘
๑.๑.๖ การชั่งน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล	๒๒๙
๑.๑.๗ แบบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง	๒๒๙
๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอำนาจบังคับคดี	๒๒๙
๑.๑.๙ หลักศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ	๒๒๙
๑.๑.๑๐ หลักการฟังความสองฝ่าย	๒๒๙
๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน	๒๓๐
๑.๒ การยื่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ ๖)	๒๓๐
๑.๓ การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ ๗)	๒๓๑
๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง	๒๓๒
๑.๓.๒ กรณีที่คู่กรณีมีคำขอ	๒๓๒
๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ ๑๓)	๒๓๒
๑.๕ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร	๒๓๓
๑.๕.๑ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ข้อ ๑๕)	๒๓๓
๑.๕.๒ โดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือ	
บุคคลอื่นนำไปส่ง (ข้อ ๑๖)	๒๓๓
๒. วิธีพิจารณาดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น	๒๓๓
๒.๑ อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)	๒๓๓
๒.๒ การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง	๒๓๓
๒.๒.๑ การส่งสำเนาคำฟ้อง (ข้อ ๓๓)	๒๓๓
๒.๒.๒ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง (มาตรา ๔๕	
ประกอบกับข้อ ๓๗)	๒๓๓
๑) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดี	
อาจแก้ไขได้	๒๓๓
๒) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งไม่อาจแก้ไข	
ให้ถูกต้องได้	๒๓๕
๓) เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง	๒๓๖
๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของ	
ศาลปกครองสูงสุด	๒๓๖



๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นอื่น	๒๓๖
๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาแล้วข้อหาใดข้อหาหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น	๒๓๖
๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง	๒๓๖
๒.๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม	๒๓๖
๑) คำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติม	๒๓๖
๒) คำให้การและคำฟ้องแย้ง (ข้อ ๔๓-ข้อ ๔๖)	๒๓๙
๓) คำคัดค้านคำให้การ (ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘)	๒๔๐
๔) คำให้การเพิ่มเติม (ข้อ ๔๙)	๒๔๒
๒.๓.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ ๕๐-ข้อ ๕๙)	๒๔๒
๒.๔ การแจ้งวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง)	๒๔๒
๒.๕ การรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ ๖๔-ข้อ ๖๘)	๒๔๒
๒.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา	๒๔๓
๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ ๖๙-ข้อ ๗๔)	๒๔๓
๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ	๒๔๓
๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ	๒๔๔
๒.๖.๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ ๗๕-ข้อ ๗๗)	๒๔๙
๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ	๒๔๙
๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว	๒๕๐
๒.๖.๓ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ข้อ ๗๓ และข้อ ๗๖)	๒๕๖
๒.๖.๔ การขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราว (ข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง)	๒๕๖
๒.๖.๕ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษากรณีอื่น ๆ	๒๕๖

๒.๗ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี	
และการถอนคำฟ้อง	๒๕๗
๒.๗.๑ การร้องสอด (ข้อ ๗๘)	๒๕๗
๑) กรณีศาลเรียกเข้ามาเอง	๒๕๗
๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำร้องสอด	๒๕๘
๓) กรณีคู่กรณีมีคำขอ	๒๖๑
๔) ผลของการเข้ามาในคดีโดยการร้องสอด	๒๖๒
๒.๗.๒ การรวมคดี (ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง)	๒๖๒
๒.๗.๓ การแยกคดี (ข้อ ๘๐)	๒๖๒
๒.๗.๔ การโอนคดี (ข้อ ๘๑)	๒๖๒
๒.๗.๕ การถอนคำฟ้อง (ข้อ ๘๒)	๒๖๒
๒.๘ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี	๒๖๒
๒.๘.๑ การนั่งพิจารณาคดี (ข้อ ๘๓-ข้อ ๘๗)	๒๖๒
๒.๘.๒ การทำคำพิพากษาและคำสั่ง	๒๖๒
๑) ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย	
ของประชาชน (ข้อ ๘๒)	๒๖๒
๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย	
(ข้อ ๘๕)	๒๖๓
๒.๙ การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความมรณะ (มาตรา ๕๓)	๒๖๓
๒.๑๐ การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา ๖๒)	๒๖๔
๒.๑๑ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่ง	
ชี้ขาดคดีปกครองใหม่ (มาตรา ๗๕)	๒๖๕
๑) ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่ง	
ชี้ขาดคดีปกครองใหม่	๒๖๕
๒) กรณีที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่ง	
ชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้	๒๖๖
๓) กรณีที่ไม่อาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดี	
หรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่	๒๖๖
๒.๑๒ การคัดค้านตุลาการ (มาตรา ๖๓)	๒๗/๒
๒.๑๓ การบังคับคดี	๒๗/๒

